SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3115056 - RS (2025/0461226-2)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
AGRAVANTE	:	MARCELO VALE JUNIOR
ADVOGADO	:	FERNANDO FONTES CORRÊA - RS079819
AGRAVANTE	:	PAULO RICARDO COSTA CORREA
ADVOGADOS	:	FERNANDO DE SOUZA ALVES - RS046053
		ANDREI FELIPE VALANDRO - RS088536
AGRAVANTE	:	RUDINEI FELICIANO DA SILVA
ADVOGADA	:	VANESSA DA ROSA KROTH - RS123753
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por **PAULO RICARDO COSTA CORRÊA** contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que não admitiu o recurso especial manejado com apoio no artigo 105, III, "a", da Constituição da República.

Nas razões recursais, aduz a defesa violação dos artigos 157, *caput* e § 1º; 158-A; 315, § 2º, IV; 386, V; e 619, todos do Código de Processo Penal, e do artigo 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil (e-STJ, fls. 894-915).

Alega que os *prints* de conversas de *WhatsApp*, extraídos sem perícia e sem documentação técnica da cadeia de custódia, são prova inadmissível, por ofensa aos artigos 157 e 158-A do CPP; sustenta que a sentença é nula por não enfrentar a tese defensiva em memoriais sobre a ilicitude da prova digital, em contrariedade ao artigo 315, § 2º, IV, do CPP e ao artigo 489, § 1º, VI, do CPC; afirma que o acórdão dos embargos de declaração, ao não atribuir efeitos modificativos, incorreu em negativa de prestação jurisdicional, violando os artigos 619 do CPP e 489, § 1º, VI, do CPC; e pede absolvição por insuficiência de provas, com base no artigo 386, V, do CPP, argumentando que a condenação se apoiou, de modo decisivo, em material digital sem cadeia de custódia (e-STJ, fls. 900-915). Sustenta, ainda, que a matéria demanda mera revaloração jurídica das premissas fáticas já delineadas, afastando o óbice da Súmula 7/STJ (e-STJ, fls. 896-897).

Requer o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão recorrido.

Edição nº 446 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 23 de setembro de 2026 Publicação: quinta-feira, 24 de setembro de 2026
Documento eletrônico VDA60249434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2026 16:59:45
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2026. Código de Controle do Documento: 8d7f2294-9096-4ab2-9333-156b6ab08ea4

Contrarrazões às fls. 941-960 (e-STJ).

O recurso foi inadmitido (e-STJ, fls. 995-1000). Daí este agravo (e-STJ, fls. 1014-1033).

O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do agravo e, caso conhecido, pelo improvimento do recurso (e-STJ, fls. 1096-1099).

É o relatório.

Decido.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo o seguinte excerto do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 808-812, com destaques):

> "A Defesa de Paulo Ricardo suscitou, preliminarmente, a nulidade dos *prints* de conversas por meio de aplicativo de mensagens extraídos do celular periciado, por quebra da cadeia de custódia. No mérito, bateu-se pela absolvição. De forma subsidiária, postulou não fosse fixada indenização aos ofendidos (367.1).
> [...]
> Vieram os autos a este Tribunal.
> A Defesa de Paulo Ricardo argui, em caráter preliminar, a nulidade da sentença por omissão na análise de tese defensiva e a nulidade dos *prints* de diálogos extraídos do aparelho telefônico periciado. No tocante ao mérito, requer a absolvição do acusado, aduzindo a contaminação por derivação do restante do conjunto probatório (11.1).
> [...]
> Suscitam as Defesas de Paulo Ricardo, Marcelo e Rudinei a nulidade dos prints das conversas de *WhatsApp* extraídas do celular apreendido em posse do réu Jandir, por quebra da cadeia de custódia.
> Não lhes assiste razão.
> A cadeia de custódia, definida, nos termos do art. 158-A do CPP, como o conjunto de todos os procedimentos para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou vítimas de crimes, nada mais é do que um mecanismo para garantir a autenticidade das evidências coletadas, impedindo adulterações ou manipulações indevidas.
> Portanto, conforme leciona Renato Brasileiro de Lima, a cadeia de custódia funciona "como a documentação formal de um procedimento destinado a manter e documentar a história cronológica de uma evidência, evitando-se, assim, eventuais interferências internas e externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória, assegurando, assim, o rastreamento da evidência desde o local do crime até o Tribunal"
> Essa cadeia, de acordo com o estabelecido no CPP, inicia com a preservação do local do crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígios e deve ser observada ao longo de toda a atividade técnica, desde o reconhecimento até o descarte da evidência. Outrossim, os artigos 158-A a 158-F do Diploma Processual Penal, todos introduzidos pela Lei n. 13.964/19, regulamentam as formas a serem seguidas nesse percurso.
> Por outro lado, a Lei não estabelece, nem mesmo de forma genérica, em que consiste a chamada quebra da cadeia de custódia. Desse modo, considerando, sobretudo, a finalidade do instituto em comento, a sua quebra, em meu sentir, não pode ser

ocasionada por toda e qualquer adequação de exigência formal, mas somente pelos casos verdadeiramente graves, quando houver indícios de que a inobservância apresenta o condão de infirmar a confiabilidade da evidência. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Órgão Fracionário:

[...]

Feitas tais considerações, no vertente caso, tem-se decisão judicial determinando a expedição de mandado de busca e apreensão para o endereço residencial do réu Jandir e autorizando a quebra do sigilo telefônico de aparelhos eventualmente apreendidos (7.1). **Além disso, o relatório de análise preliminar de dados telefônicos descreve detalhadamente as características do celular periciado e os diálogos dos quais extraídas as mensagens de texto e áudio relevantes para a apuração da autoria dos crimes em exame** (6.10).

Mais, o percurso das diligências investigativas e o momento em que extraídos os dados do aparelho celular encontram-se narrados no relatório final de investigação (6.15).

Destarte, tenho que tais procedimentos mostraram-se adequados a assegurar a autenticidade e confiabilidade das evidências.

Ainda, franqueado o acesso ao conteúdo das conversas de aplicativo pelo colega de primeiro grau, **a extração dos diálogos não carecia de procedimentos complexos que demandassem extraordinária expertise, senão do mero desbloqueio do aparelho, circunstância que possibilitava a realização da diligência pelos próprios policiais civis**.

Outrossim, as Defesas, embora combativas, **não trouxeram aos autos qualquer indício, ainda que mínimo, de adulteração ou manipulação dos elementos de informação em prejuízo aos acusados**, o que, em homenagem ao princípio de que nenhuma nulidade será decretada sem que seja provado o prejuízo dela decorrente, insculpido no art. 563 do CPP, inviabiliza o reconhecimento da nulidade arguida.

De igual maneira, não há como acolher a nulidade da sentença decorrente de suposto não enfrentamento de tese defensiva, arguida pela Defesa do apelante Paulo Ricardo. **A preliminar de nulidade das imagens da tela do celular apreendido e periciado já havia sido analisada em sede de ratificação do recebimento da denúncia, pois aventada pela Defesa de Paulo Ricardo em resposta à acusação.** Portanto, ainda que novamente suscitada a tese pela Defesa e pelos corréus Marcelo e Rudinei em memoriais escritos, o sentenciante, a fim de evitar tautologia, reportou-se expressamente à decisão anterior e aos seus fundamentos, não havendo que se cogitar de ausência de fundamentação e motivação do *decisum,* tampouco em cerceamento de defesa.

Nestes termos, afasto as preliminares."

Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados nos seguintes termos (e-STJ, fls. 870-871, grifou-se):

"Alega a Defesa dos embargantes que o acórdão foi omisso ao não explicitar por quais razões a conclusão sobre as preliminares arguidas divergiu dos precedentes colacionados nas razões defensivas.

Saliento que as fundamentações expostas no voto condutor, ao explicitarem as razões de rejeição das preliminares arguidas, permitem identificar os motivos e aspectos em que o caso dos autos distingue-se das ementas referidas pela Defesa. Todavia, a fim de evitar futuras alegações de nulidade, com fulcro no art. 489, § 1º, inciso VI do CPC, passo a tecer maiores considerações sobre as matérias.

> **Não se ignora a necessidade da adoção de mecanismos para assegurar o rastreio e a confiabilidade das evidências**, tanto que a lei processual dispõe sobre a cadeia de custódia. Na situação concreta, verificou-se que foi prolatada decisão judicial determinando a expedição de mandado de busca e apreensão para o endereço residencial do réu Jandir e autorizando a quebra do sigilo telefônico de aparelhos eventualmente apreendidos, **bem como o relatório de análise preliminar de dados telefônicos descreveu detalhadamente as características do celular periciado e os diálogos dos quais extraídas as mensagens de texto e áudio relevantes para a apuração da autoria dos crimes. Ainda, o percurso das diligências investigativas e o momento em que extraídos os dados do aparelho celular foram devidamente narrados no relatório final de investigação.**
> **Assim, tem-se que, no caso concreto, foram adotados mecanismos a fim de assegurar a confiabilidade das evidências e reforçar a idoneidade da atuação policial, como exige a Corte Superior, não sendo a extração por meio de prints, por si só, apta a indicar, ainda que minimamente, a probabilidade de adulteração dos diálogos. Ademais, o restante dos elementos de informação e a prova oral são contundentes e não deixam dúvidas acerca da comprovação da materialidade e autoria das condutas delituosas.**
> Quanto ao não enfrentamento de tese defensiva, os precedentes versam sobre casos de não explicitação dos motivos da decisão, ausência de pronunciamento específico e apreciação incompleta. Na situação dos autos, o magistrado reportou-se aos fundamentos de decisão anterior, para evitar tautologia, vez que a preliminar já havia sido examinada em sede de ratificação do recebimento da denúncia. Embora feita referência a *decisum* pretérito, este havia sido explicitamente fundamentado, maneira tal que possibilitada a compreensão das razões de decidir e o adequado exercício do direito ao duplo grau de jurisdição.
> Dessarte, não se cogita de atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.
> Em face do exposto, voto por acolher os embargos declaratórios, apenas para sanar eventuais omissões, sem atribuir-lhes efeitos infringentes."

De início, registre-se que não procede a alegada violação do artigo 315, § 2º, IV, do CPP e do artigo 489, § 1º, VI, do CPC, ao argumento de que a sentença não teria enfrentado a tese defensiva em memoriais a respeito da suscitada ilicitude da prova digital. Segundo se verifica dos autos, a preliminar de nulidade dos *prints* já havia sido analisada na fase de ratificação do recebimento da denúncia, em resposta à acusação de Paulo Ricardo, e o magistrado sentenciante, para evitar tautologia, reportou-se expressamente à decisão anterior e aos seus fundamentos, o que afasta a falta de motivação e o alegado cerceamento de defesa.

Por outro lado, a insurgência é procedente, em parte, quanto à alegada ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal.

Na origem, a parte ora agravante argumentou que seriam ilícitos *prints* de tela de *WhatsApp* para condenação, pois ausente perícia técnica para garantir a fidelidade da prova. Asseverou que o procedimento adotado não correspondeu a uma perícia digital e não houve documentação das etapas de coleta e tratamento dos vestígios, nem emprego de metodologias tecnológicas aptas a assegurar a integridade, autenticidade e rastreabilidade dos dados, com registro das fases da cadeia de custódia (e-STJ, fls. 900-906).

Apesar disso, o Tribunal de origem não se manifestou sobre essa questão, limitando-se a afirmar que houve autorização para a quebra do sigilo telefônico, relatório de análise preliminar dos dados telefônicos com descrição das características do celular periciado e os diálogos dos quais foram extraídas mensagens de texto e de áudio. Embora afirme que "o percurso das diligências investigativas e o momento em que extraídos os dados do aparelho celular foram devidamente narrados no relatório final de investigação", não esclarece qual o método de extração dos dados utilizados.

A omissão foi oportunamente apontada nos embargos de declaração, com o pedido expresso para que o Tribunal de origem se manifestasse sobre a "ausência de procedimentos adequados, como a utilização de metodologias e softwares confiáveis na extração de dados, o que resultou na quebra da cadeia de custódia, invalidando a prova digital, que se refere a *prints* do *WhatsApp*" (e-STJ, fl. 835). Ressaltou, ainda, ter citado precedentes desta Corte favoráveis à sua tese.

Esta Corte Superior, no julgamento do **AgRg no AREsp n. 2.985.235/MT** (de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 9/6/2026, DJEN de 16/6/2026), concluiu que: **a)** a existência de relatórios técnicos sobre aparelhos celulares apreendidos não basta, por si só, para demonstrar a confiabilidade da prova digital quando não enfrentadas as impugnações específicas sobre extração, método, data, integralidade e origem da análise; **b)** o Estado-acusação tem o ônus de demonstrar a integridade, a autenticidade e a rastreabilidade da prova digital que apresenta; **c)** o acórdão que afasta a alegação de quebra da cadeia de custódia sem examinar se os autos permitem reconstruir o percurso de obtenção, preservação e análise da prova digital apresenta déficit de fundamentação; **d)** a insuficiência de fundamentação quanto à cadeia de custódia da prova digital impõe a anulação do acórdão recorrido para novo julgamento pela instância de origem.

Ressalte-se, ainda, que, como já consignei no referido julgamento, "não se sustenta a premissa, adotada pelo Tribunal de origem, de que caberia à defesa demonstrar o efetivo comprometimento da cadeia de custódia. Tal compreensão acaba por converter em presunção aquilo que deveria ser objeto de demonstração pelo Estado. Não se deve presumir, sem averiguação mínima, que a fonte probatória permaneceu íntegra, que o conteúdo analisado corresponde ao conteúdo apreendido, que a extração foi completa, que o método utilizado era idôneo ou que o material examinado teve origem nos próprios aparelhos. Essa forma de raciocínio tranfere indevidamente para o acusado o ônus de infirmar uma confiabilidade que, antes de tudo, incumbia à acusação demonstrar".

E, ainda: "o déficit de fundamentação impede o controle desta Corte sobre a admissibilidade da prova digital. A questão não se resolve pela afirmação genérica de que havia relatórios técnicos, nem pela simples referência ao conteúdo neles descrito. Era necessário que a instância ordinária enfrentasse o ponto efetivamente impugnado no recurso de apelação: se o

Edição nº 446 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 23 de setembro de 2026 Publicação: quinta-feira, 24 de setembro de 2026
Documento eletrônico VDA60249434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2026 16:59:45
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2026. Código de Controle do Documento: 8d7f2294-9096-4ab2-9333-156b6ab08ea4

procedimento documentado nos autos permitia verificar a origem, a integridade, a autenticidade e a rastreabilidade dos vestígios digitais utilizados na persecução penal".

Se a Corte local se omite em apreciar fundamentadamente aspectos essenciais para a solução da causa, há negativa de prestação jurisdicional, ilegalidade flagrante que justificaria a anulação do aresto até mesmo de ofício.

Ilustrativamente:

> "[...]
> 4. Configura negativa de prestação jurisdicional a recusa do Tribunal em enfrentar questões que, se acolhidas, podem em tese influenciar o resultado da demanda. Cabível, neste cenário, a concessão de *habeas corpus* de ofício para anular o aresto e ordenar que se realize novo julgamento dos aclaratórios. Precedentes.
> 5. Agravo regimental desprovido".
> (AgRg no AREsp n. 2.075.748/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022.)
>
> "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCESSÃO, TODAVIA, DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO DETERMINANDO O EXAME DA QUESTÃO PELA CORTE DE ORIGEM. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRETENSÃO DE EXAME DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
> [...]
> 2. Conquanto a tese de ofensa à inviolabilidade de domicílio, suscitada no *writ* originário, não tenha sido efetivamente apreciada pela Corte de origem, foi concedido *habeas corpus* de ofício, diante da evidente negativa de prestação jurisdicional e da impossibilidade de análise direta do tema por esta Corte superior, sanando-se a ilegalidade.
> [...]
> 5. Agravo regimental improvido".
> (AgRg no RHC n. 149.926/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

Assim, na linha da orientação adotada por esta Corte em hipóteses de insuficiência de motivação quanto à cadeia de custódia da prova digital, impõe-se a anulação do acórdão que rejeitou os embargos de declaração, com o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento. No novo exame, deverá a Corte local explicitar, a partir do que efetivamente consta dos autos, o procedimento de arrecadação e extração dos dados; avaliar, à luz dos arts. 157, § 1º, 158 e 158-A a 158-F do CPP, se foram preservadas a integridade e a autenticidade dos vestígios digitais; e definir, com fundamentação própria, a admissibilidade da prova digital, bem como as consequências de eventual imprestabilidade para o conjunto probatório.

Edição nº 446 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 23 de setembro de 2026 Publicação: quinta-feira, 24 de setembro de 2026
Documento eletrônico VDA60249434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2026 16:59:45
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2026. Código de Controle do Documento: 8d7f2294-9096-4ab2-9333-156b6ab08ea4

Sobre o tema:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA DIGITAL EXTRAÍDA DE CELULARES. OPERAÇÃO CAPISTRUM. CADEIA DE CUSTÓDIA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFIRMA TER HAVIDO DOCUMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, ARMAZENAMENTO E ANÁLISE DOS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS PONTOS ESPECÍFICOS IMPUGNADOS PELA DEFESA. RESPONSÁVEL PELA EXTRAÇÃO, MÉTODO, DATA, INTEGRALIDADE DO CONTEÚDO TRANSFERIDO E ORIGEM DA ANÁLISE. ÔNUS DO ESTADO DE DEMONSTRAR A CONFIABILIDADE DA PROVA DIGITAL. DÉFICIT DE FUNDAMENTAÇÃO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO PARA NOVO JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, anulando o acórdão recorrido e determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento quanto à admissibilidade de prova digital extraída de celulares apreendidos na Operação Capistrum, à luz dos parâmetros da cadeia de custódia.

2. Fato relevante. A defesa alegou inadmissibilidade dos dados dos Relatórios Técnicos n. 005/2022 e 009/2023 por ausência de indicação do responsável pela extração, do método empregado, da data do procedimento, da integralidade do conteúdo transferido e da origem da análise (aparelhos ou HD externo), sustentando contaminação das provas derivadas. O acórdão de origem afastou a nulidade, atribuindo à defesa o ônus de demonstrar adulteração ou prejuízo e referindo genericamente a integridade do material.

3. Decisão anterior. A decisão agravada concluiu haver déficit de fundamentação sobre a cadeia de custódia da prova digital, afirmando ser ônus do Estado demonstrar a integridade e autenticidade dos vestígios e determinando a anulação do acórdão de apelação para novo julgamento à luz dos arts. 157, § 1º, 158 e 158-A a 158-F do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada deve ser reconsiderada diante das alegações de incidência das Súmulas 182/STJ e 7/STJ e da orientação jurisprudencial segundo a qual a quebra da cadeia de custódia, sem elementos de adulteração, manipulação ou prejuízo concreto, não conduz automaticamente à nulidade da prova; e (ii) estabelecer se o acórdão recorrido enfrentou adequadamente a alegação defensiva de quebra da cadeia de custódia da prova digital, especialmente quanto à ausência de indicação do responsável pela extração, do método utilizado, da data do procedimento, da integralidade do conteúdo transferido e da origem da análise.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A parte agravante não apresenta argumentos suficientes para alterar a decisão agravada.

6. O Tribunal de origem afirma que a Polícia Civil e o Ministério Público Estadual documentaram os atos praticados na arrecadação, armazenamento e análise dos eletrônicos apreendidos, com a apresentação de garantias de que o conteúdo permaneceu íntegro enquanto esteve sob custódia policial.

7. O acórdão recorrido registra que os relatórios técnicos indicam os lacres em que acondicionados os celulares, o modelo, o número de série e o IMEI dos aparelhos, o chip e a operadora utilizada, os dados cadastrais de seus proprietários, bem como informações relativas a aplicativos, contas de usuário, chamadas, contatos telefônicos, localizações, mensagens e mídias.

8. O Tribunal de origem também assenta que a defesa não nega a autenticidade dos elementos informativos encontrados nos smartphones, não aponta qual informação

teria sido manipulada e não demonstra inconsistência das fontes, adulteração ou falta de cautela no manuseio dos registros.
9. Apesar dessas afirmações, o acórdão recorrido não enfrenta o ponto decisivo suscitado pela defesa: a ausência de indicação do responsável pela extração, do método empregado, da data do procedimento, da integralidade do conteúdo transferido e da origem da análise, isto é, se realizada diretamente a partir dos aparelhos apreendidos ou de HD externo.
10. A controvérsia não se limita à existência de relatórios técnicos ou à presença de dados extraídos dos aparelhos, mas envolve saber se esses relatórios permitem reconstruir o percurso pelo qual a prova digital foi obtida, preservada e analisada.
11. O Estado tem o ônus de demonstrar a confiabilidade da fonte probatória, não sendo admissível presumir que o conteúdo analisado corresponde ao conteúdo apreendido, que a extração foi completa, que o método empregado era idôneo ou que o material examinado teve origem nos próprios aparelhos.
12. A transferência ao acusado do ônus de demonstrar o efetivo comprometimento da cadeia de custódia converte em presunção aquilo que deve ser demonstrado pelo Estado.
13. O déficit de fundamentação impede o controle da instância superior sobre a admissibilidade da prova digital, pois permanece sem resposta a questão sobre a correspondência entre o conteúdo apreendido e aquele posteriormente utilizado no processo.
14. O Tribunal de origem deve realizar novo julgamento, explicitando, a partir do que consta dos autos, o procedimento de arrecadação e extração dos dados, a preservação da integridade e da autenticidade dos vestígios digitais e as consequências de eventual imprestabilidade para o conjunto probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a anulação do acórdão recorrido para novo julgamento pelo Tribunal de origem quanto à admissibilidade da prova digital, observados os parâmetros da cadeia de custódia.
Tese de julgamento:
1. A existência de relatórios técnicos sobre aparelhos celulares apreendidos não basta, por si só, para demonstrar a confiabilidade da prova digital quando não enfrentadas as impugnações específicas sobre extração, método, data, integralidade e origem da análise. 2. O Estado-acusação tem o ônus de demonstrar a integridade, a autenticidade e a rastreabilidade da prova digital que apresenta. 3. O acórdão que afasta a alegação de quebra da cadeia de custódia sem examinar se os autos permitem reconstruir o percurso de obtenção, preservação e análise da prova digital apresenta déficit de fundamentação. 4. A insuficiência de fundamentação quanto à cadeia de custódia da prova digital impõe a anulação do acórdão recorrido para novo julgamento pela instância de origem.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 157, § 1º; CPP, art. 158; CPP, arts. 158-A a 158-F
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 7 e 182; STJ, AgRg no RHC n. 125.733/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.11.2021, DJe 26.11.2021; STJ, AgRg no RHC n. 143.169/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Rel. p/ acórdão Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.02.2023, DJe 02.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 828.054/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.04.2024, DJe 29.04.2024; STJ, AREsp n. 2.967.413/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.12.2025, DJEN 16.12.2025."
(AgRg no AREsp n. 2.985.235/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/6/2026, DJEN de 16/6/2026.)

"DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2º, § 2º, DA LEI

12.850/2013). PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA QUANTO AO ART. 7º DA LEI 12.965/2014. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. PROVA DIGITAL EXTRAÍDA DE CELULAR. CAPTURAS DE TELA DE APLICATIVO DE MENSAGENS. CADEIA DE CUSTÓDIA. ÔNUS DO ESTADO DE DEMONSTRAR A INTEGRIDADE E A AUTENTICIDADE DOS DADOS. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO TÉCNICO DE OBTENÇÃO DA PROVA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO PARA NOVO JULGAMENTO, À LUZ DOS PARÂMETROS DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado na alínea "a" do art. 105, III, da Constituição, em processo de organização criminosa armada voltada ao tráfico de drogas e emprego de armas de fogo, no qual o agravante foi condenado, com base, entre outros elementos, em dados telemáticos (capturas de tela de aplicativo de mensagens) extraídos do celular de corréu, aparelho entregue espontaneamente por sua mãe e tia após tentativa de homicídio, sendo central a discussão sobre a validade da prova digital produzida, a observância da cadeia de custódia e a suficiência de sua documentação para fins de condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer da alegada violação ao art. 7º, I, II e III, da Lei 12.965/2014 sem que o tema tenha sido objeto de debate e decisão pelo Tribunal de origem; (ii) estabelecer se as capturas de tela de conversas em aplicativo de mensagens, obtidas de celular apreendido e juntadas aos autos sem descrição e documentação dos procedimentos técnicos de extração e preservação, atendem às exigências de cadeia de custódia previstas no CPP para que sejam consideradas prova digital confiável; e (iii) determinar quais são as consequências processuais da ausência de demonstração, pelo Estado, da integridade e autenticidade da prova digital, notadamente quanto à necessidade de novo julgamento da apelação à luz de parâmetros claros sobre a cadeia de custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se que o recurso especial preenche os requisitos gerais de admissibilidade, inclusive quanto à demonstração da relevância da matéria, por se tratar de ação penal abrangida pela presunção do art. 105, § 3º, I, da Constituição da República, incluído pela EC 125/2022.

4. Afirma-se a impossibilidade de exame da alegada violação ao art. 7º, I, II e III, da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), porque a matéria não foi apreciada pelo acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração para provocar manifestação da Corte local, incidindo, quanto a esse ponto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis inclusive às matérias de ordem pública, que também exigem prequestionamento (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.721.960/SC).

5. Assenta-se que a cadeia de custódia constitui desdobramento lógico do conceito de corpo de delito (CPP, art. 158), sendo destinada a garantir a correspondência entre os vestígios originalmente arrecadados e o material efetivamente apresentado ao juiz, de modo a afastar dúvidas sobre identidade e integridade da prova, em linha com os arts. 158-A a 158-F do CPP, ainda que sua positivação tenha sido posterior aos fatos.

6. Exige-se, ao menos, que o processo de coleta, preservação e análise seja documentado de forma compreensível, verificável, auditável e repetível, de modo a viabilizar o controle pelas partes e eventual perícia independente.

7. Destaca-se que capturas de tela (printscreens) de conversas em aplicativos de mensagens, quando produzidas sem protocolo padronizado, sem descrição do dispositivo, do aplicativo utilizado e da sequência de extração, consistem em recortes visuais descontextualizados, altamente suscetíveis a manipulações (cortes, supressões,

inserções) que não deixam rastro imediatamente perceptíveis, razão pela qual tais arquivos, isoladamente, configuram prova intrinsecamente frágil e dependente de documentação adequada para alcançar grau mínimo de confiabilidade.
8. Atribui-se ao Estado-acusação o ônus de demonstrar positivamente a integridade e a confiabilidade da prova digital que apresenta, não sendo admissível presumir a higidez de elementos obtidos à margem dos protocolos de cadeia de custódia, conforme já assentado por esta Corte (AgRg no RHC n. 143.169/RJ e AgRg no HC n. 828.054/RN), de modo que a ausência de documentação do percurso probatório e de garantias mínimas de "mesmidade" conduz à inadmissibilidade da prova ou, ao menos, à necessidade de reavaliação de sua validade em instância ordinária.
9. Assinala-se que a falta de documentação precisa sobre a forma de obtenção das capturas de tela, aliada à ausência de descrição das etapas de arrecadação, armazenamento e análise do conteúdo digital, torna inviável à defesa comprovar eventual adulteração, caracterizando verdadeira "prova diabólica", pois inexiste parâmetro objetivo que permita cotejar o material juntado aos autos com o conteúdo originalmente existente no dispositivo, o que compromete o contraditório substancial e inviabiliza o controle epistêmico da prova.
10. Reconhece-se que o Tribunal de origem, ao afastar genericamente a alegação de quebra da cadeia de custódia sob o argumento de que a defesa não demonstrou prejuízo nem apontou qual etapa do procedimento teria sido violada, deixou de explicitar, com base nos elementos concretos dos autos, como se deu a coleta e preservação das capturas de tela, quais atos foram praticados pela polícia, que registros existem e em que medida tais registros asseguram a correspondência entre o material apreendido e o exibido em juízo, configurando déficit de fundamentação que impede o controle desta Corte sobre a admissão da prova digital.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de anular o acórdão de apelação e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, diante da insuficiência de motivação quanto à observância da cadeia de custódia da prova digital - elemento decisivo para a condenação por organização criminosa. No novo exame, deverá o Tribunal: (a) descrever, com base no que efetivamente consta dos autos, o procedimento de arrecadação e extração da captura de tela do celular; (b) avaliar, à luz dos arts. 157, § 1º, 158 e 158-A a 158-F do CPP, se foram preservadas a integridade e a autenticidade dos printscreens; e (c) definir, com motivação adequada, a admissibilidade ou não da prova digital e as consequências de eventual imprestabilidade para o conjunto probatório.
Tese de julgamento:
1. A apreciação de alegada violação ao art. 7º da Lei 12.965/2014, ainda que a matéria seja de ordem pública, exige prévio exame pela instância ordinária, sendo indispensável o prequestionamento, sob pena de incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. A cadeia de custódia constitui condição de confiabilidade da prova digital e impõe ao Estado o dever de documentar, de forma minimamente verificável, os procedimentos de coleta, preservação e análise dos dados, notadamente quando se tratar de capturas de tela de aplicativo de mensagens extraídas de aparelho celular apreendido. 3. É ônus exclusivo da acusação demonstrar a integridade e a autenticidade da prova digital apresentada, não sendo admissível presumir sua higidez quando inexistem registros técnicos e documentação da cadeia de custódia, circunstância que pode conduzir à inadmissibilidade da prova ou à necessidade de novo julgamento em instância ordinária. 4. A ausência, no acórdão de apelação, de fundamentação específica sobre a forma de obtenção e preservação de capturas de tela utilizadas como prova central em condenação penal enseja a anulação do julgamento e a devolução dos autos ao Tribunal de origem para novo exame, com motivação expressa à luz dos arts. 157, § 1º, 158 e 158-A a 158-F do CPP. Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105, III, "a"; CPP, arts. 155, 157, §1º, 158, 158-A,

158-B, 158-C; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º; Lei nº 12.965/2014, art. 7º, incisos I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 143.169/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Rel. p/ Acórdão Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07.02.2023, DJe 02.03.2023; STJ, AgRg no HC 828.054/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23.04.2024, DJe 29.04.2024."
(AREsp n. 2.967.413/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025.)

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO OPEN DOORS. FURTO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ACESSO A DOCUMENTOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA. FALHA NA INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. CADEIA DE CUSTÓDIA. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS A GARANTIR A INTEGRIDADE DAS FONTES DE PROVA ARRECADADAS PELA POLÍCIA. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO DOS ATOS REALIZADOS NO TRATAMENTO DA PROVA. CONFIABILIDADE COMPROMETIDA. PROVAS INADMISSÍVEIS, EM CONSEQUÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA PROVER TAMBÉM EM PARTE O RECURSO ORDINÁRIO.
1. O habeas corpus não foi adequadamente instruído para comprovar as alegações defensivas referentes ao acesso a documentos da colaboração premiada, o que impede o provimento do recurso no ponto.
2. A principal finalidade da cadeia de custódia é garantir que os vestígios deixados no mundo material por uma infração penal correspondem exatamente àqueles arrecadados pela polícia, examinados e apresentados em juízo.
3. Embora o específico regramento dos arts. 158-A a 158-F do CPP (introduzidos pela Lei 13.964/2019) não retroaja, a necessidade de preservar a cadeia de custódia não surgiu com eles. Afinal, a ideia de cadeia de custódia é logicamente indissociável do próprio conceito de corpo de delito, constante no CPP desde a redação original de seu art. 158. Por isso, mesmo para fatos anteriores a 2019, é necessário avaliar a preservação da cadeia de custódia.
4. A autoridade policial responsável pela apreensão de um computador (ou outro dispositivo de armazenamento de informações digitais) deve copiar integralmente (bit a bit) o conteúdo do dispositivo, gerando uma imagem dos dados: um arquivo que espelha e representa fielmente o conteúdo original.
5. Aplicando-se uma técnica de algoritmo hash, é possível obter uma assinatura única para cada arquivo, que teria um valor diferente caso um único bit de informação fosse alterado em alguma etapa da investigação, quando a fonte de prova já estivesse sob a custódia da polícia. Comparando as hashes calculadas nos momentos da coleta e da perícia (ou de sua repetição em juízo), é possível detectar se o conteúdo extraído do dispositivo foi modificado.
6. É ônus do Estado comprovar a integridade e confiabilidade das fontes de prova por ele apresentadas. É incabível, aqui, simplesmente presumir a veracidade das alegações estatais, quando descumpridos os procedimentos referentes à cadeia de custódia. No processo penal, a atividade do Estado é o objeto do controle de legalidade, e não o parâmetro do controle; isto é, cabe ao Judiciário controlar a atuação do Estado-acusação a partir do direito, e não a partir de uma autoproclamada confiança que o Estado-acusação deposita em si mesmo.
7. No caso dos autos, a polícia não documentou nenhum dos atos por ela praticados na arrecadação, armazenamento e análise dos computadores apreendidos durante o inquérito, nem se preocupou em apresentar garantias de que seu conteúdo permaneceu íntegro enquanto esteve sob a custódia policial. Como consequência, não há como

> assegurar que os dados informáticos periciados são íntegros e idênticos aos que existiam nos computadores do réu.
> 8. Pela quebra da cadeia de custódia, são inadmissíveis as provas extraídas dos computadores do acusado, bem como as provas delas derivadas, em aplicação analógica do art. 157, § 1º, do CPP.
> 9. Agravo regimental parcialmente provido, para prover também em parte o recurso ordinário em habeas corpus e declarar a inadmissibilidade das provas em questão."
> (AgRg no RHC n. 143.169/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023.)

Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "b" e "c", do Regimento Interno do STJ, **conheço** do agravo para **dar parcial provimento** ao recurso especial, a fim de anular o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, com a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que proceda a novo julgamento. Na nova apreciação, caberá à Corte local esclarecer, com base nos elementos efetivamente constantes dos autos, como se deu a arrecadação e a extração dos dados; examinar, à luz dos arts. 157, § 1º, 158 e 158-A a 158-F do CPP, se houve preservação da integridade e da autenticidade dos vestígios digitais; e, mediante fundamentação específica, deliberar sobre a admissibilidade da prova digital e sobre os efeitos de eventual imprestabilidade no conjunto probatório.

Por ora, fica prejudicada a apreciação dos demais pontos suscitados no agravo em recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 22 de setembro de 2026.

Ministro Ribeiro Dantas
Relator

Edição nº 446 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 23 de setembro de 2026 Publicação: quinta-feira, 24 de setembro de 2026
Documento eletrônico VDA60249434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2026 16:59:45
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2026. Código de Controle do Documento: 8d7f2294-9096-4ab2-9333-156b6ab08ea4